

CONTEXTO

Los planes de pensiones cuentan con un nuevo supuesto de rescate que se añade a los supuestos excepcionales actuales de liquidez: desempleo de larga duración y enfermedad grave. Por ello, a partir del 1 de enero de 2025 podrá solicitarse el reembolso de aquellas participaciones con una antigüedad mínima de 10 años.

Estas aportaciones podrán ser percibidas desde que cumplan al menos 10 años de antigüedad y sin límite en la cantidad. Es decir, en 2025 se podrán rescatar todas las aportaciones realizadas hasta el 2015, a partir de ese momento podrán percibir las aportaciones si cumplen más de 10 años.

Aunque los clientes cuenten con este nuevo supuesto de liquidez hay que recordarles que el plan de pensiones es un instrumento diseñado para la jubilación y por lo tanto para el ahorro a largo plazo, de esta forma deberán entender que se trata de un recurso de liquidez en situaciones excepcionales. También es muy recomendable evaluar en profundidad las repercusiones financieras y fiscales que este rescate puede producir.

- ➔ Aquellos clientes que participen en alguna campaña de planes de pensiones y que rescaten parcial o totalmente, antes del periodo de permanencia indicado, no podrá obtener el beneficio ofrecido en la campaña.

MUY IMPORTANTE: Hay que especificar al cliente en la llamada que la información que se facilita en ningún caso supone asesoramiento fiscal, todo es a título informativo.

Quiero rescatar las aportaciones de más de 10 años anticipadamente a la jubilación ¿por qué no debo hacerlo?

Usted debe valorar si merece la pena recuperarlo antes o no, puesto que es un dinero destinado a la jubilación y a complementar la pensión ordinaria. Existen implicaciones financieras y fiscales por retirar el dinero antes de tiempo.

¿Cuáles son las implicaciones FINANCIERAS si rescato mi P. Pensiones anticipadamente?

- ➔ A modo de resumen:
- Es un instrumento diseñado para el ahorro a largo plazo con el objetivo de complementar la pensión pública de jubilación. Si rescata anticipadamente, cuando llegue el momento, no dispondrá de ese ahorro que le ayude a disfrutar de una jubilación tranquila.
 - Son productos a largo plazo y por tanto la forma de obtener rentabilidad de ellos es dándoles margen y tiempo, un horizonte temporal de inversión amplio.
 - Aquellos que participen en una campaña de Planes de Pensiones perderán la bonificación al rescatar, parcial o totalmente, antes del periodo de permanencia.

→ Mas en detalle:

- **Los planes de pensiones son un producto de Ahorro a largo plazo:** El producto plan de pensiones está pensado como un producto de ahorro finalista que nos permite constituir un capital a largo plazo a fecha de jubilación, por lo que no deberíamos de utilizarlo como una cuenta corriente.
- **Es necesario complementar la pensión pública de jubilación por los riesgos inherentes al sistema:** Las pensiones públicas por el momento se están abonando, pero la sostenibilidad del sistema está en entredicho dada la estructura de la pirámide poblacional y el estrés al que se ven sometidas las cuentas públicas en España. Es necesario ahorrar lo máximo que podamos con los instrumentos financieros que tenemos (qué mejor que un Plan de Pensiones) para evitar estar en una situación de precariedad cuando nos jubilemos. **Por ello hay que evitar cualquier tentación de usar ahorro a largo plazo para financiar gasto corriente** (reforzar este mensaje para asegurarnos que entiende bien que, salvo que necesite mucho el dinero, su plan de pensiones es un producto a largo plazo y un complemento de jubilación.
- **Capitalización compuesta:** Si rescatamos anticipadamente lo que vamos ahorrando en el plan de pensiones, no dejamos trabajar a la capitalización compuesta, que genera intereses sobre el importe ahorrado y sobre sus mismos intereses, logrando que nuestro capital crezca mucho más que en una cuenta corriente.
- **Bonificación campaña Planes de Pensiones:** aquellos clientes que participen en alguna campaña de Planes de Pensiones y que cancelen antes del periodo de permanencia indicado **no podrá obtener el beneficio** ofrecido en la campaña (en la mayoría de los casos el periodo de permanencia son 5 años). Por lo tanto, si antes del periodo de permanencia el cliente **hubiera cobrado, total o parcialmente, la prestación o cualquier supuesto excepcional de liquidez** en su plan de pensiones, **no tendrá derecho a la bonificación**. Esta condición está detallada en las condiciones de la campaña.

¿Cuáles son las **implicaciones FISCALES** si rescato mi Plan de Pensiones anticipadamente?

→ A modo de resumen:

Rescatar anticipadamente tiene una gran penalización porque a la pérdida de beneficios fiscales se le suma pagar más impuestos por el total de los rendimientos de trabajo generados, que generalmente son muchos más altos que los que tendría que pagar por el rescate de otros activos financieros como acciones o fondos de inversión. (ver ejemplo más abajo)

→ Mas en detalle:

- **Si estamos trabajando y rescatamos parte del plan de pensiones, se incrementará nuestra base imponible en el año en curso.** Con dos impactos negativos:
 - Pagaremos impuestos bajo la figura de rendimiento de trabajo/IRPF sobre los importes rescatados del plan de pensiones. El tipo a tributar del IRPF como rentas de trabajo, en la escala estatal, oscilará entre el 19% y el 47%
 - Nos subirá el tipo medio aplicable sobre nuestro salario/ingresos cuando hagamos la declaración.

- **Lo óptimo es rescatar a la jubilación en forma de renta temporal (diluyendo a lo largo de los años el impacto fiscal) por los siguientes motivos:**
 - Los ingresos sometidos a rendimiento de trabajo normalmente son más bajos cuando estamos jubilados que cuando estamos en activo (pensión pública es inferior a salario en activo). Por lo tanto, el tipo medio e IRPF a aplicar sobre los importes a rescatar del plan de pensiones normalmente es inferior a la jubilación que cuando estamos en activo.
 - A fecha de jubilación por ser clases pasivas tenemos una reducción/deducción sobre los rendimientos de trabajo.
- **¿En qué casos podría estar justificado rescatar las aportaciones de 10 años en caso de necesidad?** Por ejemplo, en situaciones en las que tenemos vacíos fiscales en un año puntual por estar en desempleo (no de larga duración, para eso hay un supuesto de liquidez), o por excedencias o reducciones de jornada significativas. Por lo tanto, puede ser una buena idea en un año puntual de bajos ingresos, pero no para hacerlo de forma recurrente

¿Podrías ponerme un ejemplo para entender cuanto me supondría fiscalmente si dispongo de mis aportaciones anticipadamente?

Veamos con un ejemplo si una persona que declara en su IRPF 45.000€ y dispone anticipadamente de 10.000€ de su plan de pensiones (supuesto de no aportaciones anteriores a 2007):

Opción	Importe a rescatar	Base rendimientos de trabajo	Tipo Medio Retención IRPF	Retención IRPF	Importe neto rescatado (1)	Impacto fiscal por incremento tipo medio (2)	Importe neto rescatado menos impacto fiscal (1)-(2)
No rescatar aportaciones	-	45,000	20.03%	9,014	-	-	-
Rescatar 10.000 € Plan de pensiones	10,000	55,000	23.1%	12,711	7,689	1,386	6,303
Rescatar 10.000 € Fondo de inversión (plusvalías de 2000 euros)	10,000	45,000	20.3%	9,014	9,620	-	-

*Ejemplo aplicable a régimen común, no foral

En este ejemplo el impacto de rescatar 10.000€ supone que de ese dinero 3.700€ se deben abonar como IMPUESTOS.

Si esos 10.000€ provienen del rescate de otros activos financieros como acciones o fondos de inversión solo tendría que declarar por las plusvalías generadas. En este ejemplo sería el 19% de 2.000€, es decir sólo 380 € de impuestos vs los 3.700€ en caso de planes de pensiones.

Por lo tanto, como se puede extraer de este ejemplo, **rescatar anticipadamente los derechos consolidados de su plan de pensiones tiene una gran penalización porque a la pérdida de beneficios fiscales se le suma pagar más impuestos por el total de los rendimientos del trabajo generados.**

Necesito el dinero sí o sí. Entonces para no rescatar mi Plan de Pensiones ¿Qué otras opciones tengo?

A modo de resumen:

Lo ideal sería priorizar cuentas corrientes u o productos de ahorro e inversión de otras entidades, en el caso de NN solo daríamos como alternativa flexicuenta.

➔ Mas en detalle:

- **Mejor priorizar cuentas corrientes, o fondos de inversión** ya que la tributación de los rendimientos será por rendimientos de capital mobiliario, y sólo por las plusvalías generadas. En caso del plan de pensiones se tributa en IRPF por todo el importe rescatado. (Ver el ejemplo).
- **Si no existe otro producto a rescatar en entidades externas a NN**, antes que el plan de pensiones tendríamos la **Flexicuenta asegurada** para obtener liquidez.
- **En caso de no existencia de otro tipo de activos alternativos, rescatar solo los importes que se necesiten**, asociados a contribuciones de más de 10 años

Tengo miedo de que se pueda producir un cambio fiscal que limite o anule la reducción del 40% en los planes de pensiones.

La reducción del 40% es una “rebaja” que se aplica al rescate de planes de pensiones en forma de capital, respecto de las aportaciones previas al 31 de diciembre de 2006. En caso de que se produjese algún cambio fiscal al respecto se suele publicitar previamente con suficiente antelación para permitir a los partícipes rescatar previo a la entrada en vigor del cambio.

¿Porqué interesa mantener las aportaciones previas al 31 de diciembre de 2006?

Interesa mantenerlas en el Plan de Pensiones y no rescatarlas ya que tendrán la reducción del 40% no solo estas aportaciones sino también las plusvalías pasadas y futuras que generen las aportaciones anteriores a 2007.

¿Sería buena opción rescatar mi Plan de Pensiones e invertirlo en otro vehículo tipo Fondos de Inversión?

No, invertir en otro vehículo como un Fondo de Inversión, con rentabilidad similar al Plan de Pensiones, no sería buena opción ya que saldría perdiendo.

Esto se debe a que, al pagar los impuestos al rescatar el plan de pensiones, el capital que se invierte en el nuevo vehículo es menor y por tanto la capitalización a jubilación es menor, incluso aunque los impuestos a pagar por un Fondo de inversión en caso de venderlo a jubilación sean más reducidos frente a los de Planes de Pensiones. Por lo tanto, no solo perdemos el importe que hemos tributado a Hacienda por la disposición anticipada, sino la rentabilidad que hubiera estado asociada al mismo hasta que nos jubilemos.

Veámoslo con un ejemplo de un cliente de 45 años con un salario de 25.000€, suponiendo que rescata 10.000€ y que tanto el Plan de Pensiones como el Fondo de Inversión ofrecen una rentabilidad de un 5%. Si lo dejase en el Plan de Pensiones obtendría 3.813€ mas que si rescatase y el capital neto lo invirtiese en un Fondo de Inversión (en el momento de la jubilación, pasados 20 años).

	Opción 1 No rescatar aportación >10 años	Opción 2 Rescatar pagando impuestos + invertir neto en fondo	Diferencia Plan Pensiones - Fondo	Rentabilidad total adicional plan
Valor aportación neta	10.000	7.002	2.998	
Valor aport. neta Jubil. capitalizada	26.533	18.578	7.955	
Valor neto jubilación cobro forma capital	20.080	16.267	3.813	23,44%

Veámoslo con otro ejemplo de un cliente de 45 años con un salario de 45.000€, suponiendo que rescata 10.000€ y que tanto el Plan de Pensiones como el Fondo de Inversión ofrecen una rentabilidad de un 5%. Si lo dejase en el Plan de Pensiones obtendría 4.255€ mas que si rescatare y el capital neto lo invirtiese en un Fondo de Inversión (en el momento de la jubilación, pasados 20 años).

	Opción 1 No rescatar aportación >10 años	Opción 2 Rescatar pagando impuestos + invertir neto en fondo	Diferencia Plan Pensiones - Fondo	Rentabilidad total adicional plan
Valor aportación neta	10.000	6.303	3.697	
Valor aport. neta Jubil. capitalizada	26.533	16.724	9.809	
Valor neto jubilación cobro forma capital	18.910	14.655	4.255	29,03%

Como conclusión podemos ver que:

- Si el cliente tiene un salario bajo a fecha de jubilación habrá menor diferencia entre el tipo IRPF y el tipo de rendimiento por capital mobiliario.
- Si el cliente tiene un salario alto, a fecha de jubilación IRPF habrá mayor diferencia entre el tipo IRPF y el tipo de rendimiento por capital mobiliario, pero **tributaremos más en el momento inicial por la disposición anticipada si lo sacamos del plan de pensiones.**